

Лекция 4 (26.09.25)

Коллизия норм и пробелы правил

- Ситуации, которые противоречат правотворческими органами. Разрешают по юр. силе.
 - Противоречие норм, изданных одним и тем же органом. Для разрешения, применяют акт изданный позже.
-

Система права и законодательства

Система права - многоуровневая, многокомпонентная система, которая построена на единстве и согласованности правовых норм и направлены на упорядочивание разделением норм на части

1. Норма права
2. Институт права (совокупность норм)
3. Подотрасли
4. Отрасль права

Система законодательства - совокупность источников права, которая является формой выражения норм.

- Предмет отрасли
 - Метод отрасли
-

Правонарушения и юридическая ответственность

Правонарушение - виновное, противоправное деяние, совершенное дееспособные лицом

Признаки:

1. Общественная опасность деяния
2. Противоправность (против установленных норм)

3. Виновность (подведение субъекта, основанное на его понимании характера деяния и последствия)

Дееспособность - это признанная законом способность самостоятельно нести ответственность.



Состав правонарушения - это система признаков, совокупность которых достаточна для привлечения лица к ответственности.

1. Субъект
2. Субъективная сторона
3. Объект
4. Объективная сторона



Объект - общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом, которым данное деяние причиняет вред.

Объективная сторона - характеристика деяния, обстоятельств и способа его совершения (причиненный вред и причинная связь)

Субъективная сторона - это вина субъекта к совершенному или противоправному деянию.

Вина - психическое отношение субъекта к совершенному им противоправному деянию.

Условия, при котором деяние не признается правонарушением:

- невменяемость
- малолетний возраст